

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Số :/INNO/TTCT

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Thương mại 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên,

Hôm nay, ngày tháng năm 2021, chúng tôi gồm:

BÊN A (Bên Mua): CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

Địa chỉ ĐKKD : Số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại : 1900 55 88 55

MST : 3500753423

Đại diện : Bà Trần Võ Hiếu Thuận Chức vụ: Tổng Giám Đốc

(Theo giấy ủy quyền số 01/2021/QĐ-CTHĐQT ký ngày 16/6/2021)

BÊN B (Bên Bán): CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG

Địa chỉ : Số 55/31 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại : 028.3862 1119

MST : 03 04 19 55 05

Tài khoản : 17 05 820 9 – Ngân hàng thương mại Á Châu, Chi nhánh Tp.HCM

Đại diện : Ông Huỳnh Thanh Hải Chức vụ: Giám Đốc

Sau khi thỏa thuận, hai bên nhất trí ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa (Hợp đồng) với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Bên B đồng ý cung cấp hàng hóa (Phần mềm) cho bên A theo số lượng, chủng loại, đơn giá, được qui định cụ thể như sau:

TT	Mã Sản Phẩm	Mô Tả Kỹ Thuật	Slg	Đơn Giá (VND)	VAT (VND)	Thành Tiền Sau VAT (VND)
----	-------------	----------------	-----	---------------	-----------	--------------------------

1	FC-10-00305-950-02-12	Gia hạn bản quyền phần mềm tường lửa Fortinet FortiGate-300D 12 tháng Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web & Video Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare) FGT3HD3915807482 Exp: 28-Sep-2021	1	70,500,000	0	70,500,000
Tổng cộng						70,500,000

Bằng chữ: Bảy mươi triệu năm trăm ngàn đồng./

Điều 2: Trách nhiệm của bên A

- 2.1. Tạo điều kiện để bên B giao hàng và kiểm tra các tiêu chuẩn về kỹ thuật theo quy định của Hợp đồng này.
- 2.2. Thanh toán toàn bộ tổng giá trị Hợp đồng theo quy định tại Điều 5 (Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán).

Điều 3: Trách nhiệm của bên B

- 3.1. Bên B có trách nhiệm cung cấp đúng và đầy đủ hàng hóa qua email theo đúng danh mục được quy định tại Điều 1 Hợp đồng trong vòng 02-03 tuần kể từ ngày hai bên ký Hợp đồng.
- 3.2. Các hàng hóa do bên B cung cấp cho bên A phải đảm bảo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật, chủng loại, nguồn gốc và số lượng như trong báo giá được bên A xét duyệt.
- 3.3. Hỗ trợ kỹ thuật trong vòng 24 giờ kể từ lúc bên A có yêu cầu kỹ thuật trong quá trình sử dụng hàng hóa.
- 3.4. Chịu trách nhiệm về nguồn gốc xuất xứ cũng như các vấn đề liên quan đến bản quyền của hàng hóa cung cấp.

Điều 4: Chất lượng và quy cách của hàng hóa

- 4.1. Hàng hóa do bên B cung cấp cho bên A phải đảm bảo đúng chủng loại, đủ số lượng, đúng quy cách, đúng tính năng kỹ thuật, đúng nhà sản xuất và mới 100% như các Bên đã thỏa thuận.
- 4.2. Hàng hóa do bên B cung cấp phải đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Điều 5: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

- 5.1. Giá trị hợp đồng: **70,500,000 đồng.**

Bằng chữ: Bảy mươi triệu năm trăm ngàn đồng./

Giá trị này đã bao gồm các loại thuế phí (nếu có), chi phí vận chuyển hàng hóa (nếu có) và các chi phí khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa cho Bên A.

5.2 Bên A phải thanh toán cho Bên B 100% giá trị hợp đồng sau khi nhận hóa đơn thanh toán hợp lệ và license.

5.3 Đơn vị thụ hưởng: **CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG**

- Địa chỉ : Số 55/31 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM

- Số tài khoản : 17058209 Ngân hàng Cổ phần Thương mại Á Châu (ACB)- CN TP. HCM.

Bên A được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm trong trường hợp có sự sai lệch thông tin tài khoản do Bên B cung cấp.

Điều 6: Bảo hành

Thời gian bảo hành (tính từ ngày kích hoạt license): 12 (mười hai) tháng - theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Điều 7: Tranh chấp hợp đồng và giải quyết tranh chấp

7.1. Hai Bên chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có vướng mắc, thay đổi liên quan tới Hợp đồng, hai bên phải trực tiếp bàn bạc tìm phương án giải quyết trên cơ sở hợp tác. Mọi điều khoản phát sinh phải được cả hai Bên thống nhất bằng văn bản mới có giá trị pháp lý để thực hiện.

7.2. Nếu có tranh chấp không tự giải quyết được giữa hai bên thì sẽ đưa ra Tòa án cấp có thẩm quyền tại thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết theo quy định pháp luật. Quyết định của Tòa là quyết định cuối cùng. Án phí sẽ được thực hiện theo phán quyết của Tòa và quy định pháp luật.

7.3. Các điều kiện và điều khoản khác không ghi trong Hợp đồng này đều được các bên thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 8: Hiệu lực của hợp đồng

8.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký – ngày được ghi tại phần đầu Hợp đồng.

8.2. Hợp đồng này gồm 03 trang, được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN VÕ HIỆU THUẬN

ĐẠI DIỆN BÊN B

GIÁM ĐỐC



HUỲNH THANH HẢI